

共通問題 H25-37

(配点：2)

月 日

月 日

公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判所は、被告人に弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない。
- イ. 裁判所は、訴因の変更を許すことができない。
- ウ. 裁判所は、証拠調べをする決定をすることができる。
- エ. 検察官は、証明予定事実を記載した書面について、裁判所への提出を免除される場合がある。
- オ. 被告人又は弁護人は、取調べを請求した証拠について、検察官に対し、開示する必要がある。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

№181	公判前整理手続	正答率
共通H25-37	正解 2	99%

ア 正しい

316条の4第1項。公判前整理手続は、被告人に弁護人がいなければ行うことはできない。その趣旨は、公判前整理手続に付される事件は通常複雑であるため、被告人側は、検察官の主張、証拠関係などを法的な観点から検討し、法的に整理された形で主張立証しなければ、検察官の主張立証と組み合った争点・証拠の整理は望めないという点にある。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

316条の5第2号。公判前整理手続においては、裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回若しくは変更を許すことができる。その趣旨は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更の必要のあるときに、これらをしないまま公判手続に入っても十分な争点整理は望めないことから、公判前整理手続においてこれらを許すこととする点にある。したがって、本記述は誤っている。

ウ 正しい

316条の5第7号。裁判所は、証拠の採用決定又は証拠調べ請求の却下決定をすることができる。その趣旨は、審理予定を策定するためには、公判前整理手続の中でできる限り証拠の採用決定又は証拠調べ請求の却下決定がされることが望ましいという点にある。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

316条の13第1項前段。検察官は証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。その趣旨は、本条、316条の14（請求証拠の開示）及び316条の15（類型証拠の開示）と続く一連の手続により、公判前整理手続の出発点として、起訴状記載事項を含む検察官の主張の全体像を明らかにさせる点にある。したがって、本記述は誤っている。

オ 誤っている

316条の18。被告人又は弁護人は、316条の17第2項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、開示しなければならない。その趣旨は、被告人側の主張立証の内容を明らかにすることにより、検察官がそれを検討し、検察官側の対応を決められるようにして、争点整理、証拠整理が一層進展するようにする点にある。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述はアとウであり、したがって、正解は肢2となる。